رقم القضية في المحكمة الإدارية ١٤٠١ لعام ١٤٤٢هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٥٧٠٧ لعام ١٤٤٢هـ
تاريخ الجلسة ١٦/١/١٤٤٣هـ

الموضوعات

تعويض - تعويض عن عمل مادي - تسجيل حالة جنائية - اعتبار المصلحة العامة - السلطة التقديرية للجهة الإدارية - انتفاء إساءة استعمال السلطة - أركان المسؤولية التقصيرية - انتفاء ركن الخطأ - انتفاء ركن الضرر.

مطالبة المدعي إلزام المدعى عليها بتعويضه عن الآثار المترتبة على تسجيل اسمه في نظام الضبط الداخلي لديها والمسمى بنظام (٧٧) جراء اشتباهه في قضية مخدرات - دفع المدعى عليها بأن تسجيل اسم المدعي في نظام الضبط الداخلي يعد إجراءً داخلياً لديها - الجهة الإدارية مسؤولة عن تحقيق المصلحة العامة، ولها أن تنتهج في سبيل ذلك ما شاءت من السبل الموافقة للشرع والنظام - قيام المدعى عليها بإنشاء نظام داخلي لديها لتسجيل الأحداث يعد من سلطتها التقديرية، ولا يجوز لها إساءة استخدام سلطتها أو توظيفها في غير أهدافها الساعية لتحقيق المصلحة العامة - عدم تقديم المدعي ما يثبت خطأ المدعى عليها بإساءة استخدام سلطتها، أو ما يثبت تضرره من تصرفها - أثر ذلك: رفض الدعوى.

مُستَندُ الحُكمِ

- القاعدة الفقهية: (الأصل براءة الذمة).

الوَقائِع

تتلخص وقائع الدعوى في أنَّ وكيل المدعي (...) المذكورة بياناته بديباجة الحكم تقدم لهذه المحكمة بتاريخ ١٤٤٢/٣/١٥هـ بصحيفة دعوى عن موكله الذي موطنه بمحافظة سراة عبيدة، ذكر فيها: أن موكله كان راكباً مع شخصٍ في سيارته ثم قبض على صاحب السيارة بتهمة حيازة حبوب مخدرة في السيارة، وقد خرج موكله من هذه القضية بريئاً، إذ أقر صاحب السيارة بأن هذه الحبوب له، إلا أن المدعى عليها قد أدرجت اسم موكله في قائمة (٧٧) الأمر الذي تسبب في عدم قبوله في عدة جهات حكومية مع اجتيازه جميع مراحل القبول، وختم صحيفته بطلب التعويض بمليون ريال عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت به، وبمليون ريال آخر عن حرمانه من الالتحاق بأكاديمية الأمير نايف. وبقيد تلك الصحيفة دعوى بالرقم المبين بصدر الحكم حددت الإدارة المختصة موعداً لنظرها يوم الاثنين ١٤٤٢/٤/٢٩هـ، وأبلغ الأطراف بالموعد، وعقدت الدائرة الجلسة عبر خدمة الجلسات القضائية الالكترونية، وفيها حضر الطرفان، وأحال وكيل المدعي على ما ورد في صحيفة الدعوى، منتهياً إلى طلب إلزام المدعى عليها بتعويض موكله بمبلغ قدره مليون ريال للأسباب الواردة

في الصحيفة. وبعرض ذلك على ممثل المدعى عليها، أحال على المذكرة المقدمة عبر خدمة تبادل المذكرات -والتي سيأتي ذكر مضمونها لاحقاً- وطلب وكيل المدعي إمهاله للرد عليها، وكلفت الدائرة ممثل المدعى عليها بتقديم تنظيم القائمة (٧٧)، كما كلفت وكيل المدعي بإثبات الضرر الذي وقع على موكله. وبتوالي الجلسات كان حاصل ما قدمه وكيل المدعي أنه تم تسجيل موكله على قائمة (٧٧) لدى المدعى عليها، مع أن الأصل براءة الذمة، وكان الواجب ألا يتم تسجيله على هذه القائمة وهو بريء، وأن موكله تحمل وزر صاحب السيارة وهو غير متهم، كما أن موكله قد حرم من دخول الدورة العسكرية رغم قبوله فيها لأجل ذلك، وكذلك حصل لموكله مع أكاديمية الأمير نايف، مضيفاً أن هذه القائمة يمكن اطلاع الجهات الأخرى عليها، كما أرفق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بموكله ونتيجتها: (ليس له سوابق). فيما كان حاصل ما قدمه ممثل المدعى عليها في مذكراته، وقد قدم مذكرة الدفاع الأولى (...) حامل الهوية الوطنية رقم (...) بصفته ممثلاً عن المدعى عليها بموجب خطاب التكليف رقم (١٨٥) وتاريخ ١٤٤١/١١/١٤هـ: أن نظام (٧٧) هو نظام الكتروني تابع لمركز المعلومات الوطني في وزارة الداخلية يتم من خلاله رصد جميع قضايا المخدرات التي يتم ضبطها سواءً من الفرق التابعة لمكافحة المخدرات أو الجهات الأمنية الأخرى بحيث يشمل تسجيل جميع أطراف القضية وكذلك تسجيل منطوق الحكم الصادر في القضية من المحكمة المختصة بعد اكتسابه للصفة القطعية أو ما يتم اتخاذه في القضية من قبل الجهة المختصة بالتحقيق (النيابة العامة) والصلاحية فيه تعطى

لبعض منسوبي مكافحة المخدرات العاملين في شؤون القضايا، فهو مجرد نظام رصد الكتروني للقضايا بديل للنظام الورقي ولا يتم فيه تسجيل السوابق الجنائية -التي تحول دون التقدم للخدمة العسكرية- على اعتبار أنه يوجد نظام مستقل تابع للأدلة الجنائية في الأمن العام يتم فيه تسجيل السوابق، وهو غير مرتبط بنظام (٧٧)، كما أن نظام الخدمة العسكرية لم ينص على أن من شروط المتقدم لها ألا يكون مدرجاً في هذه القائمة، وختمت المذكرات بطلب رفض الدعوى. وقد اكتفى بعد ذلك أطراف الدعوى، ثم قررت الدائرة رفع الدعوى للمداولة، وأصدرت حكمها في الدعوى بناءً على الأسباب التالية.

الأسباب

بعد دراسة الدعوى ولما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بتعويضه بمبلغ قدره (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال نتيجة آثار تسجيل اسمه في نظام الضبط الداخلي لديها المسمى بنظام (٧٧)؛ فإن الدعوى بهذا تعدّ من قضايا التعويض، وقد نصت المادة (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي: ج-دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة"؛ وعليه فإن الدعوى وهي كذلك تختص المحاكم الإدارية بديوان المظالم بنظرها والفصل فيها، والمحكمة مختصة مكاناً بنظر الدعوى بموجب المادة الثانية من نظام المرافعات

أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، إذ نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع"، كما أن الدائرة نظرت الدعوى وفقاً لقواعد توزيع الدعاوى الصادرة بقرار رئيس مجلس القضاء الإداري رقم (٧٩) لعام ١٤٤٠هـ. وعن قبول الدعوى شكلاً، فقد نصت المادة الثامنة بفقرتها السادسة من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم على أنه: "فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، مالم يقر المدعى عليه بالحق، أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة"، ولما كانت الواقعة محل الدعوى حصلت في ١٤٣٩/٤/٦هـ حسب إفادة وكيل المدعي، ولم تطعن في ذلك المدعى عليها؛ وعليه فالدعوى مقبولة شكلاً لتقديمها خلال الأجل النظامي. وأما من ناحية الموضوع، فلما كان وكيل المدعي قد حصر دعواه في أول جلسة في المطالبة بالتعويض المالي عن تصرف المدعى عليها، وكان من المتقرر أن المسؤولية التقصيرية تقوم على أركان ثلاثة، هي الخطأ والضرر والعلاقة السببية، فإذا انعقدت استحق التعويض وإلا فلا. وبالنظر للدعوى الماثلة وإجرائها على هذا المبدأ، فأما ما يتعلق بركن الخطأ، فإن المدعى عليها قد أقرت ضمناً بتسجيل اسم المدعي في هذه القائمة، متمسكةً بأن هذا إجراء داخلي لديها، ولما كانت الجهات الإدارية مسؤولة كامل المسؤولية عن تحقيق الصالح العام، وكانت

تنتهج في سبيل ذلك ما شاءت من السبل الموافقة للشرع والنظام، فإن إنشاء نظام داخلي لديها تسجل فيه الأحداث التي تحصل من سلطتها التقديرية الممنوحة لها، وكان عليها في مقابل ذلك ألا تتجاوز في استخدام هذه الصلاحية ولا توظفها لغير هدفها الساعي لتحقيق الصالح العام. ولما كان وكيل المدعي يذكر أن موكله قد قبل في دورة عسكرية وفي أكاديمية الأمير نايف ثم ألغي قبوله بناءً على وجود اسم موكله في القائمة المذكورة، ولم يقدم ما يثبت أن عدم قبوله مرجعه لإفشاء الجهة عن بيانات داخلية، فالأصل براءة الذمة؛ وعليه فلم يثبت للدائرة أن المدعى عليها قد استخدمت هذه القائمة لاستخدامات غير داخلية في هذه الدعوى؛ الأمر الذي ينتفي معه ركن الخطأ؛ مما ينتفي معه بقية الأركان الأخرى. كما أن ركن الضرر غير متحقق إذ لم يقدم وكيل المدعي ما يثبت الأضرار التي يدعيها، فليس في الدعوى ما يدل صراحةً أو ضمناً على القبول ثم العدول عنه، كما لم يوجد ما يدل على أن عدم قبول موكله في الجهات التي قبلته ابتداءً -حال وجود ذلك- عائد إلى ما يذكره؛ الأمر الذي يقوم معه الاحتمال، إذ إن أسباب عدم القبول تتعدد، ولا يمكن الجزم بواحد منها إلا بقيام دليله، وهو ما لم يكن في هذه الدعوى؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى.

لذلك حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى المقامة من (...) ضد إدارة مكافحة المخدرات بمنطقة عسير.

والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

محكمة الاستئناف

حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.

